

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1173/2539

นาย วุฒิพงษ์ สุขสมานพานิชย์
นาง เปล่งศรี สุขเกษม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 157, มาตรา 172, มาตรา 174 วรรคสอง
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 4, มาตรา 91
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2527 มาตรา ข้อ 4, มาตรา ข้อ 6

ตั้งแต่วันที่23มีนาคม2532ถึงวันที่6ตุลาคม2532โจทก์ไม่ใช่ผู้เช่าแผงค้าตลาด
มีนบุรีของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครแต่โจทก์ยังคงวางสินค้าที่แผงค้าตลาด
มีนบุรีที่เคยเช่าและแผงค้าอื่นที่ไม่เคยเช่ารวมทั้งทางเดินในตลาดมีนบุรีด้วยจึงทำให้
จำเลยที่1เข้าใจว่าเมื่อการเช่าสิ้นสุดลงแล้วแต่โจทก์ยังวางสินค้าอยู่และจำเลยที่2แจ้ง
ให้โจทก์ขนย้ายทรัพย์สินออกไปแล้วแต่โจทก์ไม่ยอมโจทก์จึงเป็นผู้บุกรุกและได้มอบ
อำนาจให้จำเลยที่3ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนข้อความที่จำเลยที่3ไป
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตรงกับสภาพที่จำเลยที่2ไปพบเห็นมาจึงเป็น
เรื่องที่จำเลยที่3แจ้งข้อความตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏส่วนการกระทำของโจทก์จะ
เป็นความผิดต่อกฎหมายตามที่จำเลยที่3แจ้งหรือไม่ไม่สำคัญเพราะการแจ้งข้อความ
ยอมหลายถึงแจ้งข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมายหลังจากจำเลยที่3ได้แจ้งต่อ
พนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีแก่โจทก์แม้ต่อมาพนักงาน
อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ก็ยังไม่ถือว่าข้อความที่จำเลยที่3แจ้งนั้นเป็นความเท็จ
เมื่อข้อความที่จำเลยที่3ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่1แจ้งนั้นเป็นความจริงจำเลย

ที่1ที่3จึงไม่มีความผิดฐานแจ้งความเท็จ โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่2ว่า
จำเลยที่2อ้างว่าเป็นผู้พบการกระทำความผิดของโจทก์ในข้อหาบุกรุกและได้ยื่นเรื่อง
ราวต่อจำเลยที่1ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่2จึงมิใช่ให้ลงโทษจำเลย
ที่2ฐานเป็นตำรวจแต่เป็นเพียงผู้สนับสนุนเมื่อจำเลยที่1และที่3ไม่มีความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จจำเลยที่2ก็ไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ด้วย จำเลยทั้งสามเป็นพนักงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครซึ่งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2527ข้อ4และข้อ6กำหนดให้ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายของการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ
พ.ศ.2529จำเลยทั้งสามจึงไม่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
กรุงเทพมหานครถือไม่ได้ว่ามีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครดังนั้นจำเลยทั้ง
สามจึงไม่เป็นอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายอาญาภาค2ว่าด้วยความผิด
ลักษณะ2ความผิดเกี่ยวกับการปกครองหมวด2ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
การที่ศาลจะมีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานะความผิดหรือบทมาตราที่ถูกต้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคห้าได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่
ข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่กล่าวใน
ฟ้องจริงเพียงแต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดไปเท่านั้นทั้งจะต้องมิใช่เป็น
เรื่องที่โจทก์อ้างตัวบทกฎหมายผิดเป็นคนละฉบับไปด้วยเมื่อในคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังไม่
ได้ว่าจำเลยที่1ที่2และที่3ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา157ตามที่โจทก์ฟ้องจึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2502มาตรา11ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 172, 174 วรรคสอง 310, 86, 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 172, 174, 83 เฉพาะจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้ประทับฟ้อง ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 4 ให้ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 174 ต้องเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน ฯลฯ แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ว่า โดยมีจำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นผู้พบการกระทำความผิดของโจทก์ในข้อหาบุกรุก และได้ยื่นเรื่องราวต่อจำเลยที่ 1 ดังนั้น ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ 2 จึงไม่ใช่ให้ลงโทษฐานเป็นตัวการแต่เป็นเพียงผู้สนับสนุน โดยโจทก์ได้อ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 มาท่ายฟ้อง จึงเห็นสมควรวินิจฉัยถึงการกระทำความผิดฐานแจ้งความเท็จของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ก่อน ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่โจทก์ และจำเลยที่ 1 และที่ 3 นำสืบรับกันว่าเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2532 เวลา 12 นาฬิกา จำเลยที่ 3 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ให้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี แก่โจทก์ผู้บุกรุกแผงค้าตลาดมีนบุรี กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 เวลาประมาณ 9 นาฬิกา เป็นต้นไปจนถึงวันร้องทุกข์ โดยนำเครื่องเรือน ตู้ โต๊ะ เติง ไปตั้งวางบริเวณแผงค้าตลาดมีนบุรี ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้แจ้งให้โจทก์นำสิ่งของ ออกไป แต่โจทก์ไม่เชื่อฟังยังคงตั้งรกรากสิทธิของผู้อื่นตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตามเอกสารหมาย จ.19 และ ล.4 มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์ ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จหรือไม่ เห็นว่า เดิมโจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 8 มกราคม 2530 ขอเช่าแผงค้าตลาดมีนบุรี จำนวน 10 แผง ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ตลาด กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดได้มีหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2530 อนุญาตให้โจทก์เช่าแผงค้าตลาดมีนบุรีจำนวน 10 แผง เสียค่าบริการ รักษาความสะอาดเดือนละ 300 บาทตั้งแต่เดือนมกราคม 2530 เป็นต้นไป ตาม เอกสารหมาย จ.1 วันที่ 27 มีนาคม 2530 ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดได้ยกเลิกการใช้แผงค้าตลาดมีนบุรีและให้โจทก์ขนย้ายทรัพย์สินออกไปตามเอกสารหมาย ล.11 วันที่ 18 มกราคม 2533 โจทก์ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานตลาดว่า โจทก์ได้ขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ออกจากแผงค้าตลาดมีนบุรีหมดเรียบร้อยแล้ว หาก โจทก์ต้องการใช้แผงค้าตลาดมีนบุรีอีก ก็จะได้ไปยื่นคำร้องขอเช่าแผงค้าเพื่อจะได้ เริ่มคิดค่าเช่าใหม่ต่อไปตามเอกสารหมาย ล.13 (ล.17 และ ล.37) ดังนั้น การเช่าแผง ค้าตลาดมีนบุรีดังกล่าวของโจทก์จึงสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2532 ต่อ มาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 ขอเช่าแผงค้าตลาด มีนบุรีใหม่ตามเอกสารหมาย ล.14 (ล.18) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยที่ 1 ได้มี หนังสือถึงโจทก์อนุญาตให้โจทก์เช่าแผงค้าตลาดมีนบุรีอีกครั้งหนึ่งตามเอกสารหมาย ล.15 (ล.20) วันที่ 23 มีนาคม 2532 จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือบอกเลิกการเช่าแผงค้า ตลาดมีนบุรีไปยังโจทก์ตามเอกสารหมาย ล.1 (ล.21) ดังนั้นการเช่าแผงค้าตลาด มีนบุรีครั้งที่สองของโจทก์จึงสิ้นสุดลง ต่อมาในวันที่ 21 เมษายน 2532 โจทก์ได้ยื่น

คำร้องขอความเป็นธรรมไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามเอกสารหมายเลข 16 (ล.22) ต่อมาโจทก์ได้ส่งเงินค่าเช่าแผงค้าประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2532 จำนวน 600 บาท ไปให้จำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมรับตามเอกสารหมายเลข 7 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ได้นำเงินจำนวน 4,419 บาท ไปวาง ณ สำนักงานบังคับคดี และวางทรัพย์สินประจำศาลมีนบุรีตามเอกสารหมายเลข 18 หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้อนุญาตให้โจทก์เช่าแผงค้าตลาดมีนบุรีอีกเลย จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม 2532 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 24 วันที่ 6 ตุลาคม 2532 จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์และให้การต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 19 ล.4 และ จ.20 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2532 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2532 โจทก์ไม่ใช่ผู้เช่าแผงค้าตลาดมีนบุรีของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร แต่โจทก์ยังคงวางสินค้าที่แผงค้าตลาดมีนบุรีที่เคยเช่า และแผงค้าอื่นที่ไม่เคยเช่า รวมทั้งทางเดินในตลาดมีนบุรีด้วย จึงทำให้จำเลยที่ 1 เข้าใจว่าเมื่อการเช่าสิ้นสุดลงแล้ว แต่โจทก์ยังวางสินค้าอยู่ และจำเลยที่ 2 แจ้งให้โจทก์ขนย้ายทรัพย์สินออกไปแต่โจทก์ไม่ยอม โจทก์จึงเป็นผู้บุกรุกและได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนข้อความที่จำเลยที่ 3 ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนั้น ตรงกับสภาพที่จำเลยที่ 2 ไปพบเห็นมา จึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 3 แจ้งข้อความเท็จจริงที่ปรากฏ ส่วนการกระทำของโจทก์จะเป็นความผิดต่อกฎหมายตามที่จำเลยที่ 3 แจ้งหรือไม่ ไม่สำคัญ เพราะการแจ้งข้อความย่อมนำมาซึ่งการแจ้งข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลังจากจำเลยที่ 3 ได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีแก่โจทก์แม้ต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ก็ยังไม่ได้ว่าข้อความที่จำเลยที่ 3 แจ้งนั้นเป็นความเท็จ เมื่อฟังว่าข้อความที่จำเลยที่ 3 ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 แจ้งนั้นเป็น

ความจริงจำเลยที่ 1 ที่ 3 จึงไม่มีความผิดฐานแจ้งความเท็จ จำเลยที่ 2 ก็ไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานแจ้งความเท็จ

โจทก์ฎีกาเป็นข้อที่สองว่า จำเลยทั้งสามเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่เห็นว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 91 ได้บัญญัติให้บุคคลผู้มีตำแหน่งต่าง ๆ และข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาปัญหาว่า จำเลยทั้งสามเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ได้บัญญัติคำจำกัดความของคำว่า "ข้าราชการกรุงเทพมหานคร" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครจำเลยทั้งสามเป็นพนักงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527 ข้อ 4 และข้อ 6 เอกสารหมาย ล.31 กำหนดให้ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 เอกสารหมาย ล.34 จำเลยทั้งสามจึงไม่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร ถือไม่ได้ว่ามีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิดลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

โจทก์ฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า จำเลยทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จำเลยทั้งสามปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 ด้วย หากโจทก์อ้างฐานความผิดหรือบท มาตราผิด ขอให้ศาลฎีกาลงโทษจำเลยทั้งสามตามฐานความผิดที่ถูกต้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ด้วยนั้น เห็นว่าการที่ศาลที่จะ มีอำนาจลงโทษจำเลยในฐานความผิดหรือบทมาตราที่ถูกต้องได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้าได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ข้อ เท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่กล่าวในฟ้อง จริง เพียงแต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดไปเท่านั้น ทั้งจะต้องมิใช่เป็น เรื่องที่โจทก์อ้างตัวบทกฎหมายผิดเป็นคนละฉบับไปด้วย เมื่อในคดีนี้ข้อเท็จจริงฟัง ไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง จึงไม่อาจนำบท กฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับได้

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ